



PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

[Acidente de Trânsito]

PROCESSO Nº: 0800865-95.2020.8.14.0301

REQUERENTE: Nome: MARILSA GOMES CORREA

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 4310, Torre 4, ap 01, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-110

Nome: THYAGO ALBERTO BARRA VELOSO

Endereço: Rodovia Augusto Montenegro, 4310, Torre 4, ap 01, Parque Verde, BELÉM - PA - CEP: 66635-110

REQUERIDO: Nome: SAMPAIO & MORAES LTDA

Endereço: Rodovia BR 316, s/n, KM 25, CAJUEIRO, BENEVIDES - PA - CEP: 68795-000

Nome: ABIMAE L RODRIGUES DE LIMA

Endereço: Rodovia BR 316, S/N, KM 25, CAJUEIRO, BENEVIDES - PA - CEP: 68795-000

Nome: AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP

Endereço: Rua dos Mundurucus, 3100, salas 1101, 1102 e 1103, Cremação, BELÉM - PA - CEP: 66040-033.

DECISÃO

Trata-se **AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO** movida por **MARILSA GOMES CORREA** em face de **ABIMAE L RODRIGUES DE LIMA, SAMPAIO & MORAES LTDA e AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP**, já qualificados nos autos.

Narra o autor que no dia 23/10/2019, por volta das 9h da manhã, no km26 da BR 316, teve seu carro atingido pelo veículo do réu que supostamente teria avançado a pista preferencial do autor, forçando-o se deslocar para o acostamento vindo a atingir uma placa de propaganda. Totalizando o prejuízo de R\$ 44.464,00 (quarenta e quatro mil quatrocentos e sessenta e quatro reais). Por fim o autor pede a concessão do benefício da justiça gratuita, a condenação do requerido ao pagamento de indenização a título de danos materiais e morais.

A inicial veio instruída com documentos.

Em decisão Id 14770658 - Pág. 1, foi determinado a comprovação de hipossuficiência pelo autor. Apresentados os documentos, foi deferida a gratuidade no Despacho Id 15807132 - Pág. 1.

Determinada a citação do requerido (Id 18141468 - Pág. 2).

Em sede a contestação (Id 39208925 - Pág. 1), os requeridos **SAMPAIO & MORAES LTDA.** e **AGA FACTORING FOMENTO LTDA - EPP**, preliminarmente impugnam a gratuidade deferida, e alegam ilegitimidade passiva da requerida **AGA FACTORING. COMODANTE**. No mérito, pugna pela total improcedência da demanda.

Réplica (Id 45334898 - Pág. 1), a parte autora refuta os argumentos acerca da preliminar que impugnou a gratuidade. No mérito, reitera os termos da inicial.

Intimadas as partes para produção de provas (Id 57825361 - Pág. 1), a requerente pede pelo depoimento pessoal do requerido Abimael Rodrigues De Lima (Id 58167845 - Pág. 1. Enquanto a requerida pede a oitiva de testemunha indicada na manifestação Id 59070228 - Pág. 1.

Vieram os autos conclusos.

É o breve relatório.

Delibero.

1. DA REVELIA

Considerando a ausência de contestação tempestiva do requerido ABIMAE L RODRIGUES DE LIMA, o qual foi citado nos termos da Certidão Id 124693441 - Pág. 1.

Importante destacar, que a jurisprudência do STJ se consolidou no sentido de que a citação postal, com aviso de recebimento, é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros. Segue o entendimento da corte superior:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. **CITAÇÃO POSTAL. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO. RECEBIMENTO POR TERCEIRO. VALIDADE.** 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. **É válida a citação postal encaminhada ao domicílio do devedor, mesmo que recebida por terceiros. Precedentes.** 3. **Agravo interno não provido.** (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1965586 PR 2021/0330927-5, Data de Julgamento: 12/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/09/2022). (Grifei).

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. **CITAÇÃO POR CARTA. AVISO DE RECEBIMENTO. ENTREGA NO ENDEREÇO E RECEBIMENTO POR TERCEIROS. VALIDADE.** REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do STJ consolidou-se no sentido de que a citação postal, com

aviso de recebimento, **é válida se entregue no endereço correto do executado, mesmo que recebida por terceiros**. 2. Caso em que, em cumprimento de sentença, a Corte local atestou ser **válida a citação postal entregue no endereço correto do réu, ainda que recebida por terceiros**, destacando inexistir prova de que a signatária da correspondência, à época da diligência, não integrava os quadros de funcionários ou representantes comerciais da empresa. 3. Divergir do aresto recorrido para entender que a correspondência foi entregue em endereço diverso e recebida por pessoa que não compunha os quadros de funcionários da empresa implica reexame do acervo fático-probatório dos autos (Súmula 7 do STJ). 3. Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt no AREsp: 1864070 SP 2021/0089368-2, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 14/02/2022, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/02/2022). (Grifei).

Situação que se aplica ao presente caso, razão pela qual verifico a ocorrência da revelia, nos termos do art. 344 do CPC.

2. DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO.

Da análise dos autos verifico que existem questões processuais pendentes, as quais devem ser resolvidas na presente decisão, conforme determina o art. 357 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, a requerida, em sede de contestação apresentou preliminar de ilegitimidade passiva da empresa AGA FACTORING FOMENTO LTDA – EPP, proprietária do veículo objeto de comodato à primeira requerida.

REJEITO a preliminar, pois entendo que tal discussão diz respeito à responsabilidade civil e, portanto, se confunde com o mérito e com ele será analisado.

3. DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVAS.

Compulsando os autos, verifico que as partes, após intimadas, a parte autora requer o depoimento pessoal do requerido (Id 58167845 - Pág. 1), enquanto a parte ré pede a oitiva de testemunha (Id 59070228 - Pág. 1).

Nos termos do inciso I do art. 355 do CPC, o juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas.

Pois bem, entendo que são suficientes as provas já produzidas nos autos para dirimir as questões de fatos suscitadas, de modo que despicienda a medida requerida.

Destaco ainda que, o E. Supremo Tribunal Federal já se posicionou no sentido de que, a necessidade de produção de prova, há de ficar evidenciada para que o julgamento antecipado da

lide implique em cerceamento de defesa. A antecipação é legítima se os aspectos decisivos da causa estão suficientemente líquidos para embasar o convencimento do magistrado (RTJ 115/789). Além disso, verifico que os pedidos formulados pelas partes são genéricos, não havendo a anotação da finalidade a que se destina.

Neste sentido, dispõe a jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. ESTRITA OBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO LEGAL. PEDIDO GENÉRICO DE PRODUÇÃO DE PROVAS NA EXORDIAL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA RELEVÂNCIA DA PROVA PRETENDIDA. 1- Não há cerceamento de defesa no julgamento de embargos à execução tão logo após apresentada contestação, em vista da autorização expressa contida nos incisos I e II do art. 920 do CPC, **especialmente se o Apelante sequer efetua pleito específico de produção de determinado meio de prova na exordial, ou tampouco demonstra, no recurso, a utilidade da prova que pretendia produzir.** 2- Apelação conhecida e não provida. (TJ-TO - AC: 00221577620198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).

Assim, considerando que o processo se encontra suficientemente instruído, não havendo necessidade da produção de outras provas, haja vista que as provas documentais existentes nos autos são o bastante para o julgamento da ação, bem como que a causa não apresenta questões complexas de fato e de direito, INDEFIRO o pedido de produção de provas e ANUNCIO O JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 355, inciso I do CPC.

As preliminares eventualmente arguidas serão analisadas quando da prolação da sentença.

Com vistas a se evitar decisão-surpresa, em obediência ao que dispõem os artigos 9 e 10 do CPC, **intimem-se** as partes.

Após, retornem os autos conclusos para **julgamento**.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.

Belém, (data constante na assinatura digital).

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE CONFORME LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM